Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Europäisches Patentamt
80298 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Haben Sie Fragen zu dieser Mitteilung?
Kontaktieren Sie die Kundenbetreuung unter
www.epo.org/contact

Richly & Ritschel Patentanwälte PartG mbB
Sattlerweg 20
51429 Bergisch Gladbach
ALLEMAGNE

Datum
21.01.2026

Zeichen	Anmeldung Nr./Patent Nr.
P80003WOEP	20706232.4 - 1201 / 3935617
Anmelder/Patentinhaber	
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG	

Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 112 (1) EPÜ

Die europäische Patentanmeldung gilt nach Regel 71 (7) EPÜ als zurückgenommen.

Mit der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ vom 29.08.2025 wurden Sie aufgefordert, ENTWEDER Ihr Einverständnis mit der zur Erteilung beabsichtigten Textfassung zu erklären, indem Sie die erforderlichen Gebühren entrichten und Übersetzungen der Patentansprüche einreichen (R. 71 (5) EPÜ) ODER, falls Sie nicht einverstanden sind, begründete Änderungen oder Berichtigungen in der zur Erteilung beabsichtigten Textfassung zu beantragen bzw. an der letzten von Ihnen vorgelegten Fassung festzuhalten (R. 71 (6) EPÜ).
Folgende(s) Erfordernis(se) wurde(n) nicht innerhalb der in Regel 71 (3) EPÜ vorgeschriebenen Frist erfüllt:

Im Falle des Einverständnisses mit der mitgeteilten Fassung:

- Entrichtung der Erteilungsgebühr einschließlich Veröffentlichungsgebühr (R. 71 (3) EPÜ)

- Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA (R. 71 (3) EPÜ)

Im Falle des fehlenden Einverständnisses mit der mitgeteilten Fassung:

- Einreichung begründeter Änderungen oder Berichtigungen in der zur Erteilung beabsichtigten Textfassung bzw. einer Erklärung, dass Sie an der letzten von Ihnen vorgelegten Fassung festhalten (R. 71 (6) EPÜ).

Rechtsmittelbelehrung

Antrag auf Entscheidung (R. 112 (2) EPÜ)

Stimmt der Anmelder der Feststellung des Europäischen Patentamts nicht zu, kann er innerhalb einer (nicht verlängerbaren) Frist von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung schriftlich eine Entscheidung beantragen. Die Feststellung kann nur aufgehoben werden, wenn sie der tatsächlichen Rechts- oder Sachlage nicht entspricht.

Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ)

Die Rechtsfolge der Fristversäumung gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb einer (nicht

Einschreiben

verlängerbaren) Frist von **zwei Monaten** nach Zustellung dieser Mitteilung die Weiterbehandlung durch Entrichtung der Gebühr(en) nach Artikel 2 (1) 12 Gebührenordnung beantragt und die versäumte(n) Handlung(en) nachgeholt wird (werden) (R. 135 (1) EPÜ).

Für die Berechnung der Höhe der Weiterbehandlungsgebühr ist Folgendes zu berücksichtigen: Im Falle der Nichtvornahme (einer) der nach Regel 71(3) EPÜ erforderlichen Handlungen (Entrichtung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche) ist die Pauschalgebühr nach Artikel 2 (1) 12, zweiter Spiegelstrich GebO fällig. Im Falle des Versäumnisses der Zahlung von Anspruchsgebühren nach Regel 71 (4) EPÜ ist 50 % der versäumten Anspruchsgebühr(en) fällig.
Im Falle des Versäumnisses der Einverständniserklärung mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung nach Regel 71a (1) EPÜ oder des Antrags auf Änderung oder Berichtigung dieser Fassung nach Regel 71 (6) EPÜ ist die Pauschalgebühr nach Artikel 2 (1) 12, dritter Spiegelstrich GebO fällig.

Antrag nach Artikel 7 (3) und (4) Gebührenordnung

Die Gebühr gilt als fristgerecht entrichtet, wenn dem EPA innerhalb von **zwei Monaten** nach Zustellung dieser Mitteilung und gemäß den Erfordernissen des Artikels 7 (3) und (4) Gebührenordnung nachgewiesen wird, dass die Zahlung in einem EPÜ-Vertragsstaat innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt ist.

Gebührenzahlung

Informationen zur Zahlung von Gebühren beim EPA finden Sie auf der Website des EPA: epo.org. Bevor Sie eine Zahlung vornehmen, prüfen Sie bitte im Verzeichnis der Gebühren und Auslagen auf der EPA-Website epo.org die am Zahlungstag gültige Höhe der Beträge.

Wichtiger Hinweis für Teilnehmer am automatischen Abbuchungsverfahren

Die Weiterbehandlungsgebühr wird an dem Tag automatisch abgebucht, an dem die oben genannte versäumte Handlung nachgeholt wird.

Für die Prüfungsabteilung